

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
Số: 09.2025/EMR/BVDLKH-VNPT

**Gói thầu “Thuê phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử - EMR
và các dịch vụ hỗ trợ”**

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH 15 năm 2024 và theo Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/8/2025;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVDLKH ngày 10/9/2025 của Bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê phần mềm hồ sơ Bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ” thuộc dự toán mua sắm gói thầu “Thuê phần mềm hồ sơ Bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ”;

Hôm nay, ngày 10/09/2025 tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa, chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

1. Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

BỆNH VIỆN DA LIỄU KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3543138 - 0258.3836703

Tài khoản: 9527.2.1048772.00000; 3716.2.1048772.00000;

9523.2.1048772.00000 Tại: Kho Bạc Nhà nước Khu vực XIV.

Tài khoản: 8600054659; 8680054658 tại Ngân hàng TMCP

Đầu Tư và Phát triển VN- CN Khánh Hòa.

Mã số thuế: 4200797502

Mã QHNS: 1048772

Đại diện (Ông): **HUỲNH TRẦN TUẤN HUY**

Chức vụ: **Giám đốc**

2. Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Hà Nội

Người đại diện: Ông **Huỳnh Quang Liêm** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Đại diện đơn vị triển khai thực hiện hợp đồng và thụ hưởng: Viễn thông Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 50 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại: 0258.3585858

Mã số thuế: 4200315653

Người đại diện: Ông **Nguyễn Minh Trường**

Chức vụ: **Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa**

(Theo giấy ủy quyền số 3800/GUQ-VNPT-PCTT ngày 07/05/2024 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, do ông Huỳnh Quang Liêm - Chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ủy quyền).

Tài khoản: 116000031303 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Khánh Hòa

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện gói thầu “Thuê phần mềm hồ sơ Bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ” tại quyết định số 84/QĐ-BVDLKH ngày 10/9/2025 của Bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê phần mềm hồ sơ Bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ” thuộc dự toán mua sắm gói thầu “Thuê phần mềm hồ sơ Bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ”;

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục đính kèm);

2. Biên bản thương thảo hợp đồng;

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

Và các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a. Quyền của Bên A:

- Được Bên B cung cấp dịch vụ phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thời hạn và nội dung Hợp đồng.

- Được sử dụng dịch vụ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bên B.

- Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo thỏa thuận.
- Được giải quyết khiếu nại về chất lượng dịch vụ theo thời hạn pháp luật quy định.
- Được đảm bảo bí mật thông tin bệnh án, dữ liệu y tế theo quy định pháp luật.

b. Nghĩa vụ của Bên A:

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn chi phí thuê phần mềm theo Điều 5 của Hợp đồng.
- Phối hợp với Bên B trong triển khai, cài đặt, tích hợp hệ thống. Chịu trách nhiệm liên hệ với đơn vị phát triển hệ thống hiện tại (nếu có) và chi phí tích hợp phát sinh.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết để triển khai dịch vụ.
- Tự chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sao lưu định kỳ để đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Sử dụng dịch vụ đúng mục đích, không chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba khi chưa được Bên B đồng ý bằng văn bản.
- Thông báo kịp thời cho Bên B khi phát hiện sự cố kỹ thuật hoặc lỗi phần mềm.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a. Quyền của Bên B:

- Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn chi phí thuê phần mềm.
- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai và vận hành hệ thống.
- Được tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu Bên A vi phạm Hợp đồng hoặc pháp luật.
- Không chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu bệnh án, hình ảnh y tế do Bên A nhập vào hệ thống. Có quyền xóa bỏ dữ liệu của Bên A sau khi Hợp đồng chấm dứt, phù hợp với pháp luật.
- Không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của Bên A hoặc bên liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.

b. Nghĩa vụ của Bên B:

- Cung cấp phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử - EMR và các dịch vụ hỗ trợ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và thời hạn quy định.
- Hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo thỏa thuận.
- Hướng dẫn Bên A sử dụng phần mềm đúng quy trình và khai thác hiệu quả tính năng hệ thống.
- Thông báo trước ít nhất 03 ngày cho Bên A về lịch bảo dưỡng hoặc thay đổi dịch vụ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
- Giải quyết khiếu nại của Bên A liên quan đến chất lượng dịch vụ theo quy định pháp luật và thỏa thuận Hợp đồng.
- Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo mật thông tin y tế.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Tổng giá trị hợp đồng: 174.926.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

- Giá trị trước thuế: 159.023.636 đồng.

- Thuế GTGT 10%: 15.902.364 đồng.

2. Phương thức thanh toán:

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: Định kỳ hàng tháng với tổng số tiền 14.577.167 đồng (*Mười bốn triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm sáu mươi bảy đồng*) trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên B xuất hóa đơn và văn bản đề nghị, các chứng từ liên quan theo quy định.

Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Điều 9. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

1. Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chứng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% tổng giá trị hợp đồng, với số tiền 5.247.780 đồng (*Năm triệu hai trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm tám mươi đồng*).

3. Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày 02 bên thanh lý hợp đồng.

Điều 10. Tranh chấp Hợp đồng và giải quyết tranh chấp:

- Hai Bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có vướng mắc, thay đổi liên quan tới Hợp đồng hai bên phải trực tiếp bàn bạc tìm phương án giải quyết trên cơ sở hợp tác. Mọi điều khoản phát sinh phải được cả hai Bên thống nhất bằng văn bản mới có giá trị pháp lý để thực hiện.

- Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa kinh tế - Tòa án Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

Điều 11. Điều khoản chung:

- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản làm căn cứ thực hiện.

- Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng này đều phải được các bên nhất trí và lập thành văn bản, và được coi là phụ lục của hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC



[Signature]

Huỳnh Trần Tuấn Huy

ĐẠI DIỆN BÊN B *[Signature]*
Người đại diện theo Ủy quyền



[Signature]

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Trường

PHỤ LỤC: BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số: 09.2025/EMR/BVDLKH-VNPT ngày 10/9/2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Tháng thuê	Đơn vị tính	Thành tiền	Ghi chú
1	Phân mềm hồ sơ bệnh án điện tử EMR	12	Gói dịch vụ	162.426.000	1 gói dịch vụ 12 tháng. Số lượng hồ sơ bình quân 2.300 hồ sơ/tháng. HIS: mức 6 LIS: mức nâng cao
2	Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người dân (vnCare).	12	Gói dịch vụ	4.800.000	1 gói dịch vụ 12 tháng. Số lượng đặt lịch 100 lần/tháng
3	Thanh toán không dùng tiền mặt	12	Gói dịch vụ	7.700.000	1 gói dịch vụ 12 tháng. Số lượng lượt khám tối đa 2.200 lượt/tháng
	Tổng cộng:			174.926.000	
Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn đồng./.					

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC

Huỳnh Trần Tuấn Huy

ĐẠI DIỆN BÊN B
Người đại diện theo Ủy quyền

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Trường